

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 872/2533

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายสุรินทร์ ฐสาธุณี

จำเลย

นายสุรินทร์ ฐสาธุณี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาทำนองเดียวกันนี้ศาลเคยมีคำสั่งแล้ว
ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ
จำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
265 และมาตรา 268 ลงโทษตาม มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265 จำคุก 1 ปี 6
เดือนคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คง
จำคุก 1 ปี ๗๗

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 96)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ลดโทษหนึ่งในสามแล้วคงจำคุก 1 ปี ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมและการกระทำของจำเลยไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่ใช่เอกสารราชการนั้น จำเลยไม่ได้ฎีกาโต้เถียงว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมานั้นไม่ถือว่าเป็นเอกสารราชการและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไร แต่ฎีกากล่าวอ้างลอย ๆ ไม่ชัดเจนว่าไม่ใช่เอกสารราชการเพราะเหตุใด การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงว่าเอกสารที่ปลอมนั้นเป็นเอกสารราชการหรือเอกสารสิทธิฎีกาส่วนนี้ของจำเลยเท่ากับการโต้แย้งดุลพินิจ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ลดโทษหนึ่งในสามแล้วคงจำคุก 1 ปี ต้องห้ามฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ปลอมเอกสารหรือใช้เอกสารปลอมและการกระทำของจำเลยไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่าไม่ใช่เอกสารราชการนั้น จำเลยไม่ได้

ได้ฎีกาโต้เถียงว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมานั้นไม่ถือว่าเป็นเอกสารราชการและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ถูกต้องอย่างไร แต่ฎีกากล่าวอ้างลอย ๆ ไม่ชัดเจนว่าไม่ใช่เอกสารราชการเพราะเหตุใด การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงว่าเอกสารที่ปลอมนั้นเป็นเอกสารราชการหรือเอกสารสิทธิฎีกาส່ว่นนี้ของจำเลยเท่ากับเป็นการโต้แย้งดุลพินิจ การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ